

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0991-2026/PS2**

DENUNCIANTE : LUIS ANTONIO SAENZ JULCAMORO
(SEÑOR SAENZ)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ¹
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO PARCIAL
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 16 de abril de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 27 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4280-***-**-6435 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, en tanto que: (a) recibió una notificación de alerta de fraude vía WhatsApp y, ante dicha comunicación, indicó expresamente que no reconocía los consumos; no obstante, las operaciones fueron igualmente procesadas; (b) dichas transacciones no conciden con su perfil transaccional habitual, toda vez que fueron realizadas en Dubái; (c) se trataría de consumos atípicos y de elevados montos, respecto de los cuales la entidad no habría activado protocolos efectivos de autenticación reforzada; (d) las operaciones fueron efectuadas a través de la billetera digital *GooglePay*; y, (e) la entidad permitió el procesamiento de las operaciones sin aplicar filtros de seguridad reforzados, pese a la respuesta negativa brindada por el denunciante a la alerta remitida vía WhatsApp:

Fecha	Detalle	Importe US\$
19/12/2025	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI AE	520,90
19/12/2025	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI AE	2 860,62
19/12/2025	MCDONALDS DXB HILLS542 DUBAI AE	39,55

- (ii) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente los siguientes reclamos:

N° de Reclamo	Motivo
C48418720	- Fue declarado improcedente; - Señaló que las operaciones se realizaron de manera presencial - Al momento de los consumos la tarjeta se encontraba activa. - Incurrió en una falta grave, al sostener que no se habría notificado la pérdida o robo de la tarjeta; no obstante, dicha afirmación resulta

¹ RUC N° 20100047218

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

	falsa, toda vez que el Banco cuenta con los registros de llamadas y los logs de comunicación vía WhatsApp. En ese sentido, al omitir y información relevante y atribuir responsabilidad al consumidor, vulneró los principios de veracidad e idoneidad.
C49316415	Brindó información falsa y contradictoria, en tanto señaló que las operaciones se realizaron a través del <i>GooglePay</i> en clara contradicción con la respuesta al reclamo C48418720, en la que indicó que las operaciones se efectuaron de manera presencial con el uso físico de la tarjeta, Además de ello, su equipo móvil es Apple el cual utiliza <i>ApplePay</i> y no <i>Googlepay</i>

2. El 5 de marzo de 2026, el Banco presentó un escrito apersonándose al procedimiento.
3. El 9 de marzo de 2026, el señor Sáenz presentó un escrito y adjuntó los estados de cuenta de su tarjeta de crédito, en cumplimiento a lo solicitado en la Resolución N° 1.
4. El 10 de marzo de 2026, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:
 - (i) No existe medio probatorio que acredite que el Banco haya incurrido en la infracción imputada, por lo que no se ha generado convicción sobre los hechos denunciados;
 - (ii) existe un error material en la Resolución N° 1 respecto al código del segundo reclamo, el cual corresponde al N° C49316415 y no al consignado, por lo que solicita su rectificación;
 - (iii) formula allanamiento respecto al extremo vinculado a la atención de los reclamos; por lo que, solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y la exoneración del pago de los costos del procedimiento;
 - (iv) no corresponde la imposición de medidas correctivas respecto a los reclamos, en tanto estos versan sobre hechos que serán analizados en el fondo del procedimiento; y,
 - (v) solicitó se otorgue un plazo adicional para cumplir con la remisión de información requerida por la autoridad.
5. En la misma fecha, el Banco presentó un escrito, ratificando la validez del allanamiento formulado a través de su escrito de descargos.
6. Mediante Resolución N° 2 del 13 de marzo de 2026, se denegó el plazo adicional solicitado por el Banco; y, se enmendó el vicio no trascendente incurrido en la Resolución N° 1 del 27 de febrero de 2026, referido al código del segundo reclamo, siendo el correcto "C49316415".
7. El 16 de marzo de 2026, el señor Sáenz presentó un escrito y señaló lo siguiente:
 - (i) El allanamiento parcial del Banco no evidencia buena fe, sino un intento de reducir la sanción, pues reconoce haber brindado respuestas contradictorias en los reclamos, es decir, la contradicción entre señalar un consumo presencial y luego uno mediante *Google Pay* demuestra falta de control y trazabilidad sobre la operación cuestionada;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

- (ii) la idoneidad del servicio de seguridad exigía bloquear la operación ante la negativa del cliente y la posterior comunicación telefónica, lo cual no ocurrió;
- (iii) el Acta Notarial acredita que el consumidor respondió oportunamente a la alerta y solicitó el bloqueo de la tarjeta, lo que evidencia una falla en el sistema de protección;
- (iv) la carga de la prueba corresponde al Banco, quien debía acreditar la autorización de las operaciones, lo cual no ha cumplido al no presentar logs ni registros técnicos; y,
- (v) la tesis del uso de Google Pay resulta inconsistente, ya que el consumidor utilizaba un equipo iPhone, lo que genera duda sobre la veracidad de la versión del Banco.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

8. Determinar si corresponde:

- (i) Aceptar el allanamiento parcial formulado por el Banco, respecto a la atención inadecuada de los reclamos presentados por el denunciante;
- (ii) determinar la normativa aplicable;
- (iii) declarar responsable al Banco por cargar operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito del denunciante; y,
- (iv) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas del procedimiento.

III. ANÁLISIS**III.1. Sobre el allanamiento parcial formulado por el Banco**

- 9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia².
- 10. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas³.

²**CÓDIGO PROCESAL CIVIL****Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento**

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...).

³**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

11. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable al Banco por infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código, en tanto atendió inadecuadamente los reclamos C48418720 y C49316415.
 12. Cabe precisar que el señor Sáenz cuestionó el allanamiento parcial del Banco, pues señaló que no evidencia buena fe, sino un intento de reducir la sanción.
 13. Al respecto, corresponde indicar que el hecho de que un administrado se allane parcialmente no acredita que está actuando de mala fe, pues, dicho ejercicio constituye una facultad procesal reconocida en el marco del procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, corresponde desestimar este alegato del denunciante.
- III.2. Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad en la realización de las operaciones efectuadas con la tarjeta de crédito del señor Sáenz**
14. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
 15. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
 16. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.

procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

17. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
18. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
19. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad⁴ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
20. De otro lado, debe tenerse presente que, en un pronunciamiento⁵, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
21. Ahora bien, el Banco mediante carta de respuesta de fecha 4 de febrero de 2026 respecto al reclamo N° C49316415 indicó que las operaciones cuestionadas fueron realizadas mediante la billetera digital *Google Pay*, conforme se aprecia a continuación:

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

⁵ Ver Resolución N° 0201-2024/SPCJ-INDECOPI

Mi nombre es Jordan y soy analista del BCP. Me comunico contigo para explicarte detalladamente el análisis que realicé a tu solicitud N°C49316415 referida a la devolución de las operaciones no reconocidas realizadas en tu Tarjeta de Crédito Visa nro. 4280-76**-****-6435 mediante Google Pay.

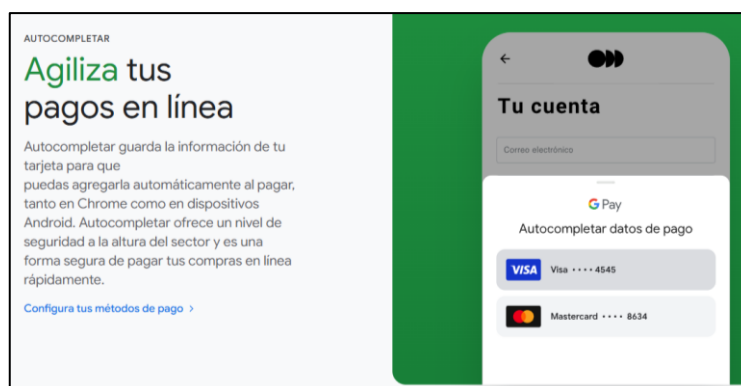
Te comento que volví a analizar tu solicitud, en el cual identifiqué que los consumos no reconocidos, fueron realizados desde el dispositivo celular por medio de la aplicación Google Pay. A continuación, te brindó el detalle del análisis realizado:

Fecha	Monto	Moneda	Establecimiento
19/12/2025	520.90	Dólares americanos	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI AE
19/12/2025	2860.62	Dólares americanos	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI AE
19/12/2025	39.55	Dólares americanos	MCDONALDS DXB HILLS542 DUBAI AE

22. Aunado a ello, el señor Sáenz indicó en su escrito de denuncia que, al momento de efectuarse las operaciones cuestionadas, se encontraba en Perú, conforme se aprecia a continuación:

Las transacciones se realizaron en Dubai, Emiratos Árabes Unidos (SHARAF DG LLC DUBAI), un destino que no coincide con el perfil transaccional del cliente, quien se encontraba en Perú. El banco permitió el procesamiento de consumos atípicos y de alto valor sin activar protocolos efectivos de autenticación reforzada, fallando en su obligación de garantizar que solo el titular pueda disponer de su línea de crédito.

23. Cabe precisar que, de la revisión de la información disponible en la página web de *Google Pay*⁶, se advierte que dicha billetera digital permite agilizar pagos en línea mediante el autocompletado de los datos de la tarjeta en comercios electrónicos, conforme se aprecia a continuación:

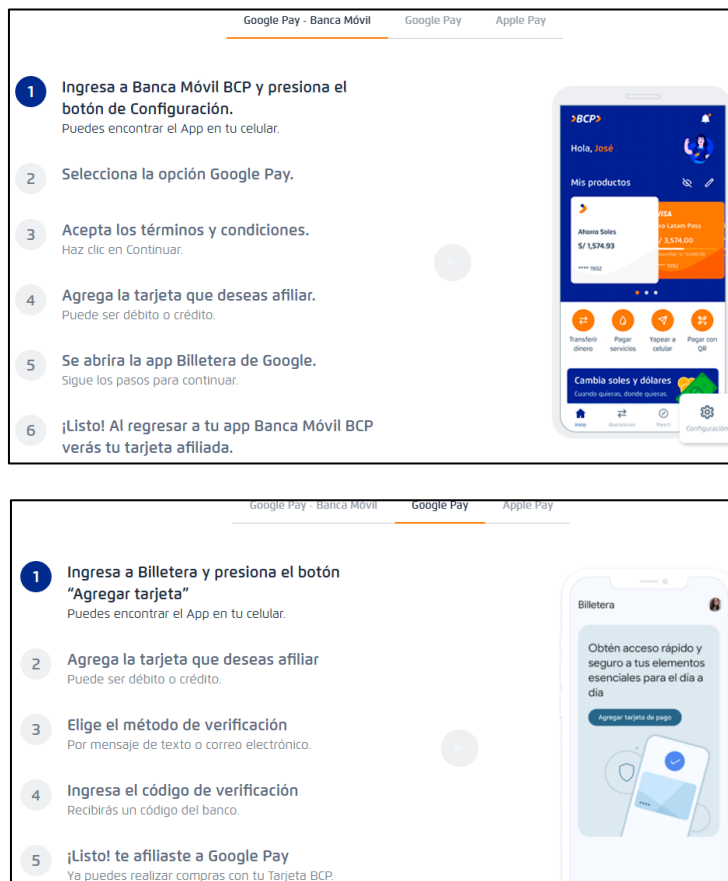


24. De todo lo antes mencionado, se puede concluir que las operaciones objeto de cuestionamiento fueron realizadas bajo el sistema de pagos Google Pay, el cual requiere que previamente se dé una afiliación (enrolamiento) de la tarjeta del denunciante a dicho medio de pago.
25. Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en los términos y condiciones publicados en la página web del Banco⁷, se advierte que la afiliación a *Google Pay* puede ser realizada de

⁶ <https://pay.google.com/intl/es-es/about/pay-online/>

⁷ https://www.viabcp.com/tarjetas/pago-sin-contacto?&&&gclid=aw.ds&qad_source=1&qad_campaignid=23564673549&qad_braid=0AAAAAC40b0fBvyqWpRIRmwyvZO-

dos maneras, esto es, desde la Banca Móvil o directamente desde el aplicativo *Google Pay*, conforme se advierte a continuación:



26. En el presente caso, el Banco no ha indicado a través de qué medio se habría efectuado la afiliación a *Google Pay*; no obstante, debido a que por el concepto de las operaciones estas habrían sido efectuadas a través de un comercio electrónico, en aplicación de lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad y el criterio de la Sala, la validez de las operaciones materia de denuncia se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas.
27. Ahora bien, mediante la Resolución SBS N° 02286-2024, publicada el 26 de junio de 2024, se dispuso que la aplicación de lo establecido en el literal 7.2 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas rige a partir del 1 de julio de 2025⁸. En ese sentido, considerando que las operaciones materia de análisis se realizaron en diciembre de 2025, corresponde

[cAjc8t&qclid=CjwKCAjwtlfPBhAzEiwAv9RTJpGHjKSZJ0SVGfYccowBmQYhK80whEX1zESd3AqtuidppsuvDV6GI_BoCK30QAvD_BwE](https://www.indecopi.gob.pe/documentos-y-publicaciones/Resolucion-SBS-N-02286-2024)

8

RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

evaluar su validez conforme a lo dispuesto en el referido artículo 16°, en su versión modificada por la citada resolución.

III.3. Sobre el cargo de las operaciones cuestionadas por el denunciante

28. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁹. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos¹⁰.
29. El artículo 18° del Código¹¹ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
30. Por otro lado, el artículo 19° del Código¹² establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
31. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹³.

⁹ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 1°.- Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(...)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

¹¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°.- Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

¹² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 19°.- Obligación de los proveedores
El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor
El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

32. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas¹⁴ establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
33. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad¹⁵. Asimismo, el numeral 7.4¹⁶ de la referida norma establece que para las operaciones detalladas en los numerales 7.2 y 7.3 del referido artículo, el control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenización.
34. El señor Sáenz denunció al Banco por haber cargado indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4280-****-****-6435 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución:

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

14 **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

15 **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

(...)

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad

(...)

16 **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

Fecha	Detalle	Importe US\$
19/12/2025	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI AE	520,90
19/12/2025	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI AE	2 860,62
19/12/2025	MCDONALDS DXB HILLS542 DUBAI AE	39,55

35. En sus descargos, el Banco señaló que no existe medio probatorio que acredite que haya incurrido en la infracción imputada, por lo que no se ha generado convicción sobre los hechos denunciados.
36. Para acreditar el hecho denunciado, el señor Sáenz presentó la copia de la Carta de respuesta del reclamo N° C49316415, en la cual quedó registrado que el Banco le indicó que las operaciones cuestionadas se realizaron a través del aplicativo Google Pay; y, la copia del estado de cuenta de su tarjeta de crédito, donde se aprecian las operaciones no reconocidas, conforme se aprecia en la parte pertinente:

Carta de respuesta del reclamo N° C49316415

Mi nombre es Jordan y soy analista del BCP. Me comunico contigo para explicarte detalladamente el análisis que realicé a tu solicitud N°C49316415 referida a la devolución de las operaciones no reconocidas realizadas en tu Tarjeta de Crédito Visa nro. 4280-76**-****-6435 mediante Google Pay.			
Te comento que volví a analizar tu solicitud, en el cual identifiqué que los consumos no reconocidos, fueron realizados desde el dispositivo celular por medio de la aplicación Google Pay. A continuación, te brindó el detalle del análisis realizado:			
Fecha	Monto	Moneda	Establecimiento
19/12/2025	520.90	Dólares americanos	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI AE
19/12/2025	2860.62	Dólares americanos	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI AE
19/12/2025	39.55	Dólares americanos	MCDONALDS DXB HILLS542 DUBAI AE
En el análisis realizado he confirmado que las operaciones cuestionadas se efectuaron a través de tu teléfono celular y la afiliación al mismo de tu Tarjeta de Crédito Visa nro. 4280-76**-****-6435, para cuyo efecto se tuvo que haber ingresado la información correspondiente a la referida tarjeta, cumpliendo así los filtros de seguridad exigidos para la autenticación de este tipo de transacciones.			
Debo indicarte, que las operaciones que cuestionas, registradas en tu Tarjeta de Crédito Visa nro. 4280-76**-****-6435 fueron realizadas desde el dispositivo celular por medio de la aplicación Google Pay, por ello, en la fecha y hora en que se generaron las operaciones, no hubo restricción alguna en nuestro sistema y tampoco registramos una notificación por el extravío o robo de tu celular.			

Estado de cuenta de su tarjeta de crédito

22Dic	19Dic	MCDONALDS DXB HILLS542 DUBAI	AE	CONSUMO	39.55
		141.00 UAE DIRHAM		IN	
22Dic	19Dic	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI	AE	CONSUMO	2,860.62
		10198.00 UAE DIRHAM		IN	
22Dic	19Dic	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI	AE	CONSUMO	520.90
		1857.00 UAE DIRHAM		IN	

37. De la revisión de los mencionados materiales probatorios aportados por la parte denunciante, este Órgano Resolutivo ha podido corroborar la existencia de las operaciones denunciadas, las cuales fueron cargadas en la tarjeta de crédito del señor Sáenz y se realizaron desde un dispositivo celular por medio de la aplicación *Google Pay*.
38. Cabe precisar que uno de los motivos por los cuales el denunciante no reconoce las operaciones es porque fueron efectuadas a través de la billetera digital *Google Pay*. Asimismo, mediante escrito del 16 de marzo de 2026, indicó que el uso de dicha billetera digital resultaba inconsistente, ya que utilizaba un equipo iPhone, lo que genera duda sobre la veracidad de la versión del Banco.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

39. Al respecto, el Banco no ha acreditado la correcta afiliación de la tarjeta del denunciante a la billetera digital *Google Pay* que es el canal donde se realizaron las operaciones cuestionadas, pese a que, mediante resolución de imputación de cargos, se le requirió que acredite la correcta afiliación de la tarjeta del señor Sáenz a dicha billetera digital.
40. Del mismo modo, el Banco no presentó la información requerida mediante resolución de imputación de cargos, referida a acreditar la correcta autorización de las operaciones cuestionadas, a pesar de encontrarse obligado a demostrar que fueron correctamente autorizadas, conforme lo establece el literal 7.2 del artículo 16° y el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica probatoria que opera en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, este Órgano Resolutivo considera que el Banco se encontraba en mejor posición para acreditar que no incurrió en la infracción imputada en su contra, para lo cual le correspondía presentar las pruebas que permitan verificar la correcta autorización de las operaciones denunciadas; sin embargo, no lo hizo.
41. Sin perjuicio de lo indicado, el denunciante formuló alegatos adicionales que serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (ii) y (iii)

42. El señor Sáenz cuestionó la realización de las operaciones, pues dichas transacciones no condicen con su perfil transaccional habitual, toda vez que fueron realizadas en Dubái y se tratarían de consumos atípicos y de elevados montos, respecto de los cuales la entidad no habría activado protocolos efectivos de autenticación reforzada.
43. Al respecto, con relación al comportamiento habitual de consumo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro de dicho comportamiento:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

44. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del denunciante, correspondiente a los meses de julio de 2025 a noviembre de 2025, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: consumos virtuales y presenciales.
 - Importe mayor de operaciones: el 10 de agosto de 2025 se realizó una operación por el importe de US\$ 2 428,44.
 - Tipo de operaciones: consumos presenciales y operaciones efectuadas a través de canales electrónicos.
 - Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día. Por ejemplo, el 10 de agosto de 2025 se realizaron siete (7) operaciones por los importes de US\$ 2 428,44, US\$ 2,81, US\$ 1 838,94, US\$ 1 985,80, US\$ 5,01, US\$ 3,50 y US\$ 92,82.
45. De lo expuesto, se verifica que el señor Sáenz realizaba más de una operación por día, en diversos canales y por importes mayores a las operaciones cuestionadas.



46. La primera operación por el importe de US\$ 39,55, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues se trataba de la primera operación efectuada en el día; respecto a la segunda operación por el importe de US\$ 520,90, esta operación estaba dentro del número máximo de operaciones por día, el monto total ascendía a US\$ 560,45 monto que resultaba inferior a lo dispuesto con anterioridad por el denunciante. Finalmente, la tercera operación por el importe de US\$ 2 860,62 estaba dentro del número máximo de operaciones por día y el monto total ascendía a US\$ 3 421,07 que resultaba inferior a lo dispuesto con anterioridad por el denunciante en un solo día, pues el 10 de agosto de 2025 se dispuso el monto total de US\$ 6 357,52. En ese sentido, queda acreditado que las operaciones no son ajenas al comportamiento habitual del denunciante, por lo que corresponde desestimar dicho alegato.
47. Por otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁷, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
48. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
49. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en períodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
50. En el presente caso, de la información registrada en los medios probatorios que obran en el expediente, se aprecia que las operaciones se realizaron de la siguiente manera:

Fecha	Hora	Detalle	Importe US\$
19/12/2025	08:16:46	MCDONALDS DXB HILLS542 DUBAI AE	39,55
19/12/2025	09:45:53	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI AE	520,90
19/12/2025	09:47:31	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI AE	2 860,62

51. Del referido material probatorio, se verificó que las tres (3) operaciones realizadas con cargo a la tarjeta de crédito del señor Sáenz se realizaron en un solo día, en un lapso total aproximado de una hora y treinta minutos.

¹⁷

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

52. El consumo por el importe de US\$ 39,55 se realizó el 19 de diciembre de 2025 a las 08:16:46 horas; pero por ser la primera transacción cuestionada por sí misma no contenía información que hiciera presumir un uso fraudulento de la tarjeta.
53. La segunda transacción se realizó a las 09:45:53 horas, después de 1 hora y 29 minutos, por el importe de US\$ 520,90, y no se advierte alguna característica inusual, pues se encontraba dentro del número de operaciones por día.
54. Finalmente, a las 09:47:31 se realizó la última operación por el importe de \$ 2 860,62, después de 2 minutos, con esta operación el monto total ascendía a US\$ 3 421,07 monto que resultaba inferior a lo dispuesto con anterioridad por la denunciante, por lo que tampoco se puede considerar una operación inusual.
55. Asimismo, si bien la tercera operación por el importe de US\$ 2 860,62 resultaba elevada de manera individual, constituía la primera operación con dichas características, por lo que, por sí sola, no configuraba un patrón de comportamiento inusual. Así, al no advertirse una reiteración de factores de riesgo en un periodo breve, no resultaba exigible la activación de una alerta ni el bloqueo preventivo de la tarjeta en dicho momento.
56. Aunado a ello, el solo hecho de que las operaciones cuestionadas se hayan efectuado en el Dubái no resulta suficiente, por sí mismo, para calificarlas como ajenas a su comportamiento habitual de consumo, en tanto dicho criterio debe evaluarse de manera conjunta con otros factores como el monto, frecuencia, tipo de operación y canal utilizado.
57. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la tercera operación, ello no hubiese supuesto que ésta y las operaciones anteriores sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas. Por tanto, corresponde desestimar el alegato del señor Sáenz.

Sobre el alegato (i) y (v)

58. El señor Sáenz señaló que recibió una notificación de alerta de fraude vía WhatsApp y, ante dicha comunicación, indicó expresamente que no reconocía los consumos; no obstante, las operaciones fueron igualmente procesadas. Asimismo, indicó que la entidad permitió el procesamiento de las operaciones sin aplicar filtros de seguridad reforzados, pese a la respuesta negativa brindada por el denunciante a la alerta remitida vía WhatsApp.
59. Mediante escrito del 16 de marzo de 2026, el denunciante indicó que la idoneidad del servicio de seguridad exigía bloquear la operación ante la negativa del cliente y la posterior comunicación telefónica, lo cual no ocurrió; y, que el Acta Notarial acredita que el consumidor respondió oportunamente a la alerta y solicitó el bloqueo de la tarjeta, lo que evidencia una falla en el sistema de protección. Para acreditar sus afirmaciones presentó el Acta Notarial, conforme se puede apreciar a continuación:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2

*****Fri, 19 Dec*****
BCP Alerta Fraude: Hola LUIS ANTONIO, BCP Alerta Fraude se preocupa por ti. ¿Has realizado la siguiente transacción de 2860.62 Dolares, en SHARAF DG LLC DUBAI HIL a las 09:47:31 del 19/12/2025 con tu tarjeta que termina en 6435? =====
Responde 1 si reconoces la transacción. =====
Responde 2 si no la reconoces. =====
Cualquier otra respuesta o falta de esta, no será tomada como válida. El BCP nunca te pedirá datos personales, claves, token o códigos de verificación por este chat. (09:52) =====

BCP Alerta Fraude: Hola LUIS ANTONIO, BCP Alerta Fraude se preocupa por ti. ¿Has realizado la siguiente transacción de 520.9 Dolares, en SHARAF DG LLC DUBAI HIL a las 09:45:53 del 19/12/2025 con tu tarjeta que termina en 6435? =====
Responde 1 si reconoces la transacción. =====
Responde 2 si no la reconoces. =====
Cualquier otra respuesta o falta de esta, no será tomada como válida. El BCP nunca te pedirá datos personales, claves, token o códigos de verificación por este chat. (09:52) =====
Luis Antonio: (Cita el primer mensaje y procede a responder): 2 (9:53) =====
Luis Antonio: (Cita el segundo mensaje y procede a responder): 2 (9:53) =====
BCP Alerta Fraude: LUIS ANTONIO, gracias por tu respuesta. =====
Por tu seguridad estamos realizando un bloqueo preventivo de tu tarjeta. Comunícate con nosotros al 3119898 opción *911. Ten en cuenta que pasadas las 48 horas se procederá con el bloqueo definitivo de tu tarjeta. (09:53) =====
BCP Alerta Fraude: LUIS ANTONIO, gracias por tu respuesta. =====
Por tu seguridad estamos realizando un bloqueo preventivo de tu tarjeta. Comunícate con nosotros al 3119898 opción *911. Ten en cuenta que pasadas las 48 horas se procederá con el bloqueo definitivo de tu tarjeta. (09:53) =====

60. Al respecto, corresponde precisar que dichas comunicaciones fueron posteriores a la realización de las operaciones cuestionadas. En efecto, se advierte que el primer mensaje fue remitido a las 09:52 horas y el último a las 09:53 horas, mientras que la última operación cuestionada se realizó a las 09:47 horas. Es por ello por lo que, la posterior solicitud de bloqueo no resultaba idónea para evitar la ejecución de operaciones que ya habían sido procesadas con anterioridad, por lo que el Acta Notarial no desvirtúa la validez de dichas transacciones ni acredita, por sí sola, una falla del sistema de seguridad del Banco en este extremo.
61. Es oportuno señalar que la autorización de una operación es realizada en tiempo real, en el momento mismo en que esta se ejecuta. Es decir, el procedimiento de validación y autorización de la transacción es inmediato; por lo que, si bien el procesamiento y cargo de esta puede efectuarse de forma posterior, ello no afecta la fecha y hora en la cual la operación fue autorizada. En efecto, el proceso y cargo de una operación es una consecuencia de su autorización y no constituye obligación del Banco anularla con la sola solicitud de sus clientes, ni existe disposición legal alguna que disponga un mandato similar.



62. Lo antes indicado es sumamente relevante pues los servicios financieros son una actividad regulada, por ello, las acciones que se exigen de este tipo de proveedores deben emanar, primordialmente, de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Tampoco se evidencia que la parte denunciante haya alegado que el Banco le haya ofrecido en su contrato la posibilidad de anular operaciones que se encuentren en proceso.
63. Aunado a ello, tampoco se puede concluir que se trataría de una expectativa derivada de una garantía implícita, pues imponer a las entidades financieras la obligación de anular operaciones con base únicamente en la solicitud del titular implicaría afectar a otros participantes de la relación que da origen a la transacción y generar incertidumbre en las relaciones comerciales o civiles que se concretan empleando servicios financieros. En efecto, los pagos con tarjetas o transferencias de fondos son el resultado de procesos de interacción con otros agentes, no solo proveedores, incluso personas naturales que —aun cuando no califiquen como proveedores por carecer del requisito de habitualidad que el Código exige— también brindan alguna contraprestación a cambio de los fondos recibidos.
64. La reversión de las operaciones no es la forma correcta de resolver o dejar sin efecto relaciones de consumo, comerciales o civiles. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico prevé vías pertinentes para ello, en el que se permita la participación de todos los involucrados, afectados y partes interesadas. Incluso, a nivel de las entidades financieras, existen procedimientos de disputas y reclamos, a efectos de que los establecimientos comerciales puedan sustentar la operación de la cual se han beneficiado.
65. En esa medida, aun cuando el denunciante haya desconocido las operaciones cuestionadas y solicitado al Banco que estas sean anuladas o eliminadas, ello no afectó su validez ni tiene mérito suficiente para detener o revertir su procesamiento, pues las operaciones denunciadas se efectuaron antes de dichas acciones. En esa medida, no corresponde amparar lo alegado por el señor Sáenz en este extremo.

Sobre el alegato (iv)

66. El denunciante cuestionó que las operaciones se hubieran realizado desde la billetera digital *Google Pay*. Al respecto, cabe precisar que el Banco no ha acreditado la afiliación de la tarjeta a dicha plataforma y por ello ha sido declarada su responsabilidad, por lo que no cabe efectuar un nuevo análisis al respecto.
67. Por todo lo expuesto, corresponde declarar responsable al Banco por infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por haber cargado indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4280-***-**-6435 del denunciante, en tanto no quedó acreditada la correcta autorización de las operaciones ni la afiliación a la billetera digital *Google Pay*. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

III.4. Medidas correctivas

68. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras —las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior— y complementarias —que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

69. En el presente caso, se ha verificado que el Banco ha cometido una infracción al Código, por lo que corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Extornar en la tarjeta de crédito del denunciante el importe total de US\$ 3 421,07, correspondiente a las operaciones cuestionadas, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dichas operaciones hubieran generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
 - (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
 - (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación ante la SBS.
70. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹⁸.
71. En el presente caso, si bien se declaró responsable al Banco por la atención inadecuada de los reclamos N° C48418720 y C49316415, debe considerarse que estos fueron presentados para cuestionar los cargos indebidos materia de denuncia en la tarjeta de crédito del denunciante, cuya validez ha sido analizada en la presente resolución. En ese sentido, este órgano resolutivo considera que no corresponde ordenar medida correctiva al respecto.

III.5. Graduación de la sanción

72. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.

Infracción vinculada con las tres (3) operaciones denunciadas¹⁸**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos**

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

73. Sobre el cargo del importe ascendente a \$ 3 421,07, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de US\$ 3 421,07 o S/ 11 494,79 ¹⁹ , que equivale a 2,08 UIT ²⁰ , la infracción tiene un nivel de afectación alto (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ²¹ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ²² . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 4,01 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El cargo de operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).
Atenuantes y agravantes	
No existen circunstancias atenuantes y/o agravantes de la sanción. En atención a ello la multa preliminar se estima en 4,01 UIT.	
Topes legales	
En el presente caso, la multa preliminar no supera el tope máximo establecido para una sanción, señalado en el artículo 110 del Código.	

74. Por ende, la multa a imponer al Banco es de 4,01 UIT.
75. Cabe precisar que, la parte denunciante solicitó que se imponga la sanción correspondiente al denunciado por las infracciones cometidas; sin embargo, debe tenerse en consideración que la imposición de una sanción a los administrados por infracciones a las normas de protección al consumidor es una facultad de la autoridad, que no se encuentra supeditada a la solicitud de parte. Por ello, el requerimiento formulado deviene en improcedente.

Infracción vinculada con la atención de los reclamos N° C48418720 y C49316415

76. En este extremo, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la naturaleza de la infracción, la cual está asociada a la atención de un reclamo, esta tiene un nivel de afectación bajo. (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la

¹⁹ Tipo de cambio al 19 de diciembre de 2025:
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip_portal/paginas/publicacion/tipocambiopromedio.aspx

²⁰ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

²¹ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

²² La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

	Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ²³ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el referido denunciado es una gran empresa ²⁴ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	La atención inadecuada de un reclamo, constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

77. No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que el Banco Union formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos²⁵, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, corresponde atenuar la multa base e **imponer como sanción una amonestación por cada uno de los reclamos**.
78. Cabe precisar que, la parte denunciante solicitó que se imponga la sanción correspondiente al denunciado por las infracciones cometidas; sin embargo, debe tenerse en consideración que la imposición de una sanción a los administrados por infracciones a las normas de protección al consumidor es una facultad de la autoridad, que no se encuentra supeditada a la solicitud de parte. Por ello, el requerimiento formulado deviene en improcedente.

III.6. Costas y Costos del procedimiento

79. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²⁶ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte denunciante o el Indecopi.
80. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.

²³ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

²⁴ La clasificación de empresas es la siguiente:
 - Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
 - Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
 - Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
 - Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

²⁵ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 4 de marzo de 2026 y formuló su allanamiento el 11 de marzo del mismo año.

²⁶ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
 En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
 (Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

81. Ahora bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, no corresponde exonerar al Banco del pago de costos, debido a que no formuló su allanamiento sobre todas las pretensiones de la parte denunciante; y, además, respecto del extremo sobre el cual no se allanó, resultó ser la parte vencida, por lo que corresponde que asuma los costos vinculados a este.
82. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36,00²⁷.
83. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118° del Código²⁸.
84. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, respecto del extremo sobre el que no formuló allanamiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

IV. RESUELVE

PRIMERO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú con 4,01 UIT, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por haber cargado indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4280-***-**-6435 del denunciante, en tanto no quedó acreditada la correcta autorización de las operaciones ni la afiliación a la billetera digital *Google Pay*. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los incumplimientos adicionales alegados por el denunciante referidos a que: (a) recibió una notificación de alerta de fraude vía WhatsApp y, ante dicha comunicación, indicó expresamente que no reconocía los consumos; no obstante, las operaciones fueron igualmente procesadas; (b) dichas transacciones no condicen con su perfil transaccional habitual, toda vez que fueron realizadas en Dubái; (c) se trataría de consumos atípicos y de elevados montos, respecto de los cuales la entidad no habría activado protocolos efectivos de autenticación reforzada; y, (d) la entidad permitió el procesamiento de las operaciones sin aplicar filtros de seguridad reforzados, pese a la respuesta negativa brindada por el denunciante a la alerta remitida vía WhatsApp:

Fecha	Detalle	Importe US\$
19/12/2025	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI AE	520,90
19/12/2025	SHARAF DG LLC DUBAI HI DUBAI AE	2 860,62

²⁷ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

19/12/2025	MCDONALDS DXB HILLS542 DUBAI AE	39,55
------------	---------------------------------	-------

SEGUNDO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú del modo siguiente por infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito al allanamiento formulado, por atender inadecuadamente los reclamos N° C48418720 y C49316415:

Código	Sanción
C48418720	Amonestación
C49316415	Amonestación

TERCERO: Requerir a Banco de Crédito del Perú el cumplimiento espontáneo de la multa²⁹, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General³⁰, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo³¹. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor³².

CUARTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito del denunciante el importe total de US\$ 3 421,07, correspondiente a las operaciones cuestionadas, así como los intereses, comisiones,

²⁹ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)	A través de Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

³⁰ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

³¹ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

³² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

gastos y penalidades que dichas operaciones hubieran generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;

- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
- (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación ante la SBS.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/ 36,00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación³³, caso contrario la resolución quedará consentida.

33

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0788-2026/PS2**

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI³⁴, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³⁵ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 21/04/2026 12:42:25-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**³⁴

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

³⁵

LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.